

	COMUNE DI SQUILLACE Provincia di CATANZARO	Registro Generale N. 59 del 06/02/2024 COPIA
---	--	---

DETERMINAZIONE N. 4 del 06.02.2024

Oggetto:

Liquidazione acconto compenso professionale avv. Giovanni Costa – Atto di appello avverso la Sentenza n. 1/2023 emessa dal Commissariato Usi civici della Calabria – Catanzaro: Comune di Borgia c/ Comune di Squillace.

IL DIRIGENTE

Segreteria Generale

Premesso che:

- in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso, la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Dato atto che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 15 del 02.08.2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2023-2025;
- con deliberazione n. 16 del 02.08.2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Richiamate:

la deliberazione n. 73 del 27.09.2023, adottata dalla Giunta comunale, con cui si emanava apposito atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Settore Contenzioso affinché il Comune di Squillace provveda a proporre atto di appello davanti alla Corte di Appello di Roma, competente per materia, avverso la Sentenza n. 1/2023 emessa dal Commissariato Usi civici della Calabria – Catanzaro, nella causa civile vertente tra il Comune di Borgia c/ Comune di Squillace;

la determinazione n. 638 in data 29.09.2023, adottata dal Responsabile del Servizio Contenzioso, con cui, in ossequio alla citata deliberazione giuntale, risulta conferito incarico professionale all'avv. Giovanni Costa del foro di Messina;

Considerato che l'avv. Giovanni Costa, ha richiesto il pagamento di un acconto sul proprio onorario, in relazione al giudizio su indicato;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui *“la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto”*;

Ritenuto di dover provvedere nel merito, liquidando, ai sensi del richiamato art. 184 del TUEL, nei confronti dell'avv. Giovanni Costa, la somma complessiva di € 3.250,01 al lordo di accessori di legge (CAP 4% + IVA

22%);

Vista la fattura n. 2/2024, per la somma complessiva di € 3.250,01 al lordo di accessori di legge (cap 4% + IVA 22%), a titolo di acconto compenso professionale relativo alla proposizione dell'atto di appello avverso la Sentenza n. 1/2023 emessa dal Commissariato usi civici della Calabria – Catanzaro, nella causa civile vertente tra Comune di Borgia c/ Comune di Squillace;

Visti :

gli artt. 107, 147 bis e 184 del d.lgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

il D.P.R. n.62/2013;

il d.lgs. 33/2013;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d. lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

di dare atto di quanto in premessa;

di liquidare – a titolo di acconto per il compenso professionale relativo alla proposizione dell'atto di appello avverso la Sentenza n. 1/2023 emessa dal Commissariato usi civici della Calabria – Catanzaro, nella causa civile vertente tra Comune di Borgia c/ Comune di Squillace, la somma complessiva di € 3.250,01 compresi accessori, in favore dell'avv. Giovanni Costa, del foro di Messina;

di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario, su conto corrente intestato al medesimo professionista, con IBAN: ...OMISSIS..., come da fattura n. 2/2024;

di dare atto che la spesa trova imputazione sul Cap. 57 del redigendo bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario per l'ordinazione dei pagamenti;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs 267/2000.

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo

IL DIRIGENTE

f.to avv. Giuseppina Ferrucci

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

\ Bilancio esercizio:

Impegno:

Intervento:

Squillace,

Il Responsabile del Settore
dott. Pasquale Muccar

è copia conforme all'originale.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

